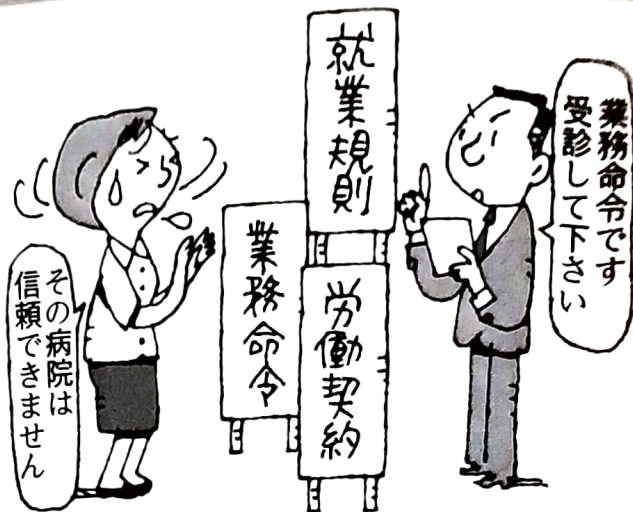


事案

Xは、Y公社の職員であり、頸肩腕症候群に罹患していた。

Y公社は、Xに対し、Y公社指定の病院で頸肩腕症候群の総合精密検診を受診するように説得していたが、受診に消極的であったため、その後、受診するようにとの業務命令を発した。

しかし、Xは、Y公社指定の病院は信頼できないという理由等で、この業務命令を拒否した。



このため、Y公社はXを戒告処分に付したところ、Xは受診を命ずる業務命令は無効であり、この処分も無効であると主張して訴えた。

争点・結論

争点

使用者が就業規則等（健康管理規程）に基づき、労働者に対して、総合精密検診等を受診させるべく発した業務命令は、無効か。

結論

有効である。

POINT

使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者が労働契約によってその労働力の処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まる。

また、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて、当該具体的労働契約の内容をなしているものといえることができる。

判旨

一般に業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示または命令であり、使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。

すなわち、労働者は、使用者に対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するものであるから、その一定の範囲での労働力の処分に関する使用者の指示、命令

としての業務命令に従う義務があるというべきであり、したがって、使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものであって、この点は結局のところ当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものということができる。

ところで、労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、その定めが合理的なものであるかぎり、個別的労働契約における労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、法的規範としての性質を認められるに至っており、当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実を知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を受けるといふべきであるから、使用者が当該具体的な労働契約上いかなる事項について業務命令を発することができるかという点についても、関連する就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいてそれが当該労働契約の内容となっているということを前提として検討すべきこととなる。

換言すれば、就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的な労働契約の内容をなしているものということができる。

[……中略……]

右の事情に照らすと、Xは、当時頸肩腕症候群に罹患したことを理由に健康管理規程所定の指導区分の決定がされた要管理者であったのであるから、Xには、Y公社との間の労働契約上、健康回復に努める義務があるのみならず、右健康回復に関する健康管理従事者の指示に従う義務がある。

したがって、Y公社がXの右疾病の治癒回復のため、頸肩腕症候群に関する総合精密検診を受けるようにとの指示をした場合、Xとしては、右検診についてXの疾病の治癒回復という目的との関係で合理性ないし相当性が肯定し得るかぎり、労働契約上右の指示に従う義務を負っているものというべきである。

解説

なお、この判例では、Y公社における健康管理規程は、就業規則としての性質を有しているものということができるものとされています。このため、受診を命ずる本件業務命令については、その効力を肯定することができ、これを拒否したXの行為はY社就業規則所定の懲戒事由にあたるというべきであると判断されています。

確認問題

Q 就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的な労働契約の内容をなしているものということができるとするのが最高裁の判例である。(17-6E)

A。